

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1410/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อม ร หรือโพธิ์ สังชะวาทีน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง, มาตรา 340 ตรี

จำเลยขอเงินผู้เสียหาย 1,000 บาท ผู้เสียหายว่าไม่มี จำเลยจึงชี้ไปที่สร้อยคอของผู้เสียหายพร้อมกับเปิดขายเสื้อให้ดูอาวุธปืนสั้นที่หนีบอยู่ที่เอวจำเลย จากนั้นจำเลยก็กระชากสร้อยคอผู้เสียหายหลุดติดมือไป ผู้เสียหายแย่งคืนได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง โดยมีอาวุธปืน กรณีจึงต้องระวางโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ตรี

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยกับพวกอีกหนึ่งคนที่หลบหนีได้ร่วมกันกระทำความผิดกล่าวคือจำเลยมีอาวุธปืนสั้นลูกซองชนิดประกอบขึ้นเองจำนวน 1 กระบอก ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงาน เครื่องกระสุนปืนลูกซองจำนวน 1 นัด และซองพกในจำนวน 1 ซอง ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยได้พาอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์จำเลยกับพวกอีกหนึ่งคนที่หลบหนีได้ร่วมกันใช้

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวซึ่งทรัพย์สินรื้อยกคองค้ำและพระเลี่ยมทอง
ของผู้เสียหายโดยร่วมกันบังคับขู่เข็ญผู้เสียหายว่าในทันใดจะใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิง
ประทุษร้ายผู้เสียหาย ในการซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจำเลยกับพวกใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะในการกระทำผิดและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 339 วรรคสอง, 340 ตี, 371 พระราช
บัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.
2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72, 72 ทวิ วรรคสอง ธิบอาวุธปืนและซองพกใน
ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาไม้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดย
ไม้ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดย
ไม้มีเหตุอันสมควร แต่ให้การปฏิเสธข้อหาซึ่งทรัพย์สิน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามกรรโชกตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคสอง, 80 ลงโทษจำคุก 4 ปี ฐานไม้อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนโดยไม้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7
ประกอบมาตรา 72 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 2 ปีฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
ทางสาธารณะโดยไม้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรค
แรก ประกอบมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371
เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐานไม้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม้ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง ทางสาธารณะ จำ
คุก 6 เดือน สำหรับข้อหาพยายามกรรโชก ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8
เดือน รวมลงโทษจำคุก 4 ปี 2 เดือน ธิบอาวุธปืนลูกซองพกสั้นและซองพกใน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานพยายามกรรโชกโดยมีอาวุธปืน หากเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ให้จำคุกจำเลย 10 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีฎีกาแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติจากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ความว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา นายสมหมายผู้เสียหายได้พบจำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งที่บ้านบริเวณปากซอยอินทามระ 23 จำเลยขอเงินผู้เสียหาย 1,000 บาท ผู้เสียหายว่าไม่มี จำเลยจึงชี้ไปที่สร้อยคอของผู้เสียหายพร้อมกับเปิดขายเสื้อให้ดูอาวุธปืนสั้นที่หนีบอยู่ที่เอวจำเลย จากนั้นจำเลยก็กระชากสร้อยคอผู้เสียหายหลุดติดมือไปผู้เสียหายแย่งคืนได้ จำเลยกับพวกหนีไป ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสองพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยกระทำผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง โดยมีอาวุธปืนกระณีจึงต้องระวางโทษหนักขึ้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี วางโทษจำคุก 15 ปีลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยข้อหานี้ 10 ปี รวมทุกกระทงเป็นจำคุก 11 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สัณฺฑิต หมายสวัสดี-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ